

Derechos Humanos

Primera Generación de los Derechos Humanos

Primera generación ⊃ Derechos civiles

Explicación

La primera generación de derechos humanos comprende principalmente los derechos civiles, enfocados en proteger la libertad individual frente al poder del Estado.

Primera generación ⊃ Derechos políticos

Explicación

Junto con los derechos civiles, los derechos políticos conforman la primera generación, permitiendo la participación del individuo en la vida pública estatal.

Primera generación → origen en Revolución francesa (1789)

Explicación

Surgió formalmente a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada durante la Revolución francesa en 1789.

EE. UU. ⊃ Primera generación en constitución (1791)

Explicación

Estados Unidos incorporó los derechos de primera generación a través de la Bill of Rights (Carta de Derechos), integrada a su Constitución el 15 de diciembre de 1791.

Derechos civiles ⊃ derecho a la vida

Explicación

El derecho a la vida es un derecho civil primordial e indispensable, sustento de la existencia física del ser humano.

Derechos civiles ⊃ libertad y seguridad personal

Explicación

La libertad física y la seguridad personal son derechos civiles que amparan al individuo contra detenciones arbitrarias y coacciones de terceros o del Estado.

Derechos civiles ⊃ igualdad ante la ley

Explicación

La igualdad ante la ley asegura que todas las personas gocen de las mismas garantías jurídicas sin discriminación, siendo una salvaguarda civil central.

Derechos civiles ⊃ propiedad y herencia

Explicación

El derecho a poseer bienes y transmitirlos por sucesión es una garantía patrimonial enmarcada dentro de los derechos civiles.

Derechos civiles ⊃ derecho a nacionalidad

Explicación

La nacionalidad otorga un vínculo legal y de protección entre la persona y un Estado, constituyendo un derecho civil básico de identidad.

Derechos políticos ⊃ elegir y ser elegidos

Explicación

El sufragio activo y pasivo (derecho a votar y ser candidato) representa la expresión fundamental de los derechos políticos.

Derechos políticos ⊃ asilo político

Explicación

El asilo político protege a personas perseguidas por sus ideas e ideologías, situándose dentro del ámbito de los derechos políticos.

Derechos políticos ⊃ formar partidos políticos

Explicación

Agruparse en partidos políticos permite la participación democrática e ideológica organizada, perteneciendo formalmente a los derechos políticos.

Derechos políticos ⊃ ejercicio de ciudadanía

Explicación

El ejercicio pleno de la ciudadanía faculta la intervención directa o indirecta del sujeto en las decisiones públicas del Estado.

Segunda Generación de los Derechos Humanos

Segunda generación ⇒ Revolución mexicana (1910)

Explicación

Los reclamos de justicia social, reformas agrarias y laborales de la Revolución mexicana de 1910 dieron origen a la segunda generación.

Segunda generación → consagrante Constitución de Querétaro

Explicación

La Constitución mexicana de Querétaro (1917) fue la primera norma suprema en positivizar los derechos sociales y laborales.

Segunda generación = Derechos económicos, sociales y culturales

Explicación

Esta generación agrupa los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), orientados a promover la equidad y el bienestar material.

Derechos económicos ⊃ derecho al trabajo

Explicación

El acceso al trabajo es un derecho económico primordial que permite generar sustento e ingresos para la subsistencia digna.

Derechos económicos ⊃ derecho a la huelga

Explicación

La huelga es una medida colectiva legítima de reclamo laboral ante el empleador, clasificada dentro de los derechos económicos.

Derechos económicos ⊃ remuneración justa

Explicación

Una remuneración equitativa garantiza un ingreso suficiente para la vida de la persona y su familia, formando parte del bloque económico.

Derechos económicos ⊃ sindicalización

Explicación

La creación y afiliación a sindicatos para defender intereses laborales es un componente clave de los derechos económicos.

Derechos económicos ⊃ 8 horas laborales

Explicación

La limitación del tiempo de trabajo a 8 horas diarias es una salvaguarda laboral fundamental reconocida en los derechos económicos.

Derechos socioculturales ⊃ seguridad social

Explicación

La seguridad social protege contra contingencias como enfermedades, vejez o invalidez, perteneciendo al rubro sociocultural.

Derechos socioculturales ⊃ derecho a la salud

Explicación

La protección estatal de la salud individual y pública constituye una manifestación clásica de los derechos socioculturales.

Derechos socioculturales ⊃ pensiones

Explicación

Las pensiones de jubilación o invalidez ofrecen respaldo económico asistencial en la vejez o vulnerabilidad, siendo socioculturales.

Derechos socioculturales ⊃ derecho a educación

Explicación

La educación promueve el libre desarrollo personal y la integración a la sociedad, estando en la esfera de derechos socioculturales.

Derechos socioculturales ⊃ derecho a familia

Explicación

El amparo institucional de la familia como núcleo básico de la sociedad es una garantía de orden sociocultural.

Derechos socioculturales ⊃ derecho a sucesión

Explicación

La sucesión hereditaria asegura la transmisión patrimonial socio-familiar, formando parte de la esfera sociocultural.

Derechos socioculturales ⊃ derecho a recreación

Explicación

El descanso y la recreación permiten la recuperación física y emocional de las personas, integrando los derechos socioculturales.

Tercera Generación de los Derechos Humanos

Tercera generación → origen en creación de ONU (1945)

Explicación

La creación de la ONU tras la Segunda Guerra Mundial fue la base institucional para formular derechos supranacionales y de solidaridad.

Tercera generación ⇒ consecuencias de Guerras mundiales

Explicación

La devastación dejada por las Guerras Mundiales evidenció la necesidad de salvaguardar bienes globales como la paz y la cooperación.

Tercera generación = Derechos de solidaridad (colectivos)

Explicación

Son llamadas de la solidaridad porque benefician colectivamente a grupos de personas, pueblos o a la humanidad entera.

Derechos de los pueblos ⊃ armonía y paz

Explicación

La convivencia pacífica e armónica entre naciones y comunidades forma parte central de los derechos de los pueblos o de solidaridad.

Derechos de los pueblos ⊃ protección del medio ambiente

Explicación

Preservar el entorno natural es una responsabilidad y beneficio colectivo universal, propio de los derechos de tercera generación.

Derechos de los pueblos ⊃ solidaridad

Explicación

La solidaridad entre los países ante catástrofes o crisis es un derecho y valor de la tercera generación.

Derechos de los pueblos ⊃ libre desarrollo

Explicación

El libre desarrollo permite a cada pueblo determinar autónomamente su destino económico, social y cultural.

Derechos Fundamentales en la Constitución Peruana

Derechos fundamentales = atribuciones reconocidas en Constitución de 1993

Explicación

En el Perú, los derechos fundamentales vigentes están jurídicamente consagrados en la Constitución Política del Perú de 1993.

Derechos fundamentales → ejercicio individual oponible a Sociedad y Estado

Explicación

Se ejercen individualmente y son erga omnes, es decir, exigibles e inalienables frente a cualquier integrante de la sociedad o el Estado.

Derechos fundamentales = indispensables para convivencia social

Explicación

Se reconocen como fundamentales pues garantizan la coexistencia pacífica y justa dentro del cuerpo social.

Art. 1° (CPP) = Defensa de la persona

Explicación

El Artículo 1° de la CPP dispone que la defensa de la persona humana es un pilar supremo del orden constitucional.

Art. 1° (CPP) = Respeto a la dignidad

Explicación

Junto con la defensa de la persona, el respeto a la dignidad humana sustenta el fin supremo de la sociedad y del Estado peruano.

Fin supremo de sociedad y Estado = Dignidad humana

Explicación

Toda la estructura estatal se subordina al resguardo del valor intrínseco de cada ser humano: su dignidad.

Derecho fundamental ⊃ integridad moral, psíquica y física

Explicación

La persona está protegida integralmente en su aspecto corpóreo (físico), mental (psíquico) y valórico-espiritual (moral).

Derecho fundamental ⊃ derecho a identidad

Explicación

El derecho a la identidad (nombre, características únicas y filiación) es un derecho fundamental personalísimo.

Derecho fundamental ⊃ libertad de conciencia y religión

Explicación

Toda persona puede profesar libremente sus creencias o convicciones morales de forma aislada o asociada en comunidad.

Derecho fundamental ⊃ identidad étnica y cultural

Explicación

Garantiza a todo peruano y comunidad el derecho a preservar y expresar sus costumbres, lengua y tradiciones culturales.

Derecho fundamental ⊃ derecho a legítima defensa

Explicación

Es un derecho fundamental que autoriza a rechazar de manera racional una agresión ilegítima contra sí mismo o terceros.

Derecho fundamental ⊃ honor y buena reputación

Explicación

El derecho al honor ampara la estimación de la persona ante sí misma y frente al entorno social respecto a sus actos.

Derecho fundamental ⊃ libertad de tránsito

Explicación

Permite el libre desplazamiento por el territorio nacional, así como entrar y salir del país salvo mandato judicial.

Derecho fundamental ⊃ reserva sobre convicciones

Explicación

Salvaguarda que nadie sea forzado a revelar sus creencias ideológicas, políticas o religiosas si prefiere no hacerlo.

Derecho fundamental ⊃ derecho a secreto profesional

Explicación

Asegura que los profesionales no revelen informaciones confidenciales conocidas durante el ejercicio de su función.

Derechos Sociales y Económicos en la Constitución Peruana

Derechos sociales y económicos → ejercicio en forma colectiva

Explicación

Se suelen promover y reclamar en forma colectiva frente al Estado para exigir la creación de condiciones de equidad.

Derechos sociales y económicos → provisión de servicios públicos adecuados

Explicación

Sirven para que la población acceda a prestaciones socioeconómicas y servicios públicos indispensables para su desarrollo.

Derechos sociales y económicos ⊃ protección del niño y anciano

Explicación

El Estado asume el deber asistencial hacia la niñez y la ancianidad en desprotección en el marco de los derechos sociales.

Derechos sociales y económicos ⊃ protección a madre y adolescente

Explicación

La protección a la madre y la tutelaridad sobre los adolescentes en riesgo forman parte de la responsabilidad social del Estado.

Derechos sociales y económicos ⊃ derecho a negociación colectiva

Explicación

Permite pactar libremente las remuneraciones y condiciones laborales mediante convenios de trabajo entre empleados y empleadores.

Derechos sociales y económicos ⊃ descanso semanal y anual

Explicación

Son normas laborales protectoras que restituyen el equilibrio físico y mental del trabajador dentro del ámbito socioeconómico.

Derechos sociales y económicos ⊃ remuneración equitativa

Explicación

Proporciona los recursos indispensables para la subsistencia digna de la persona trabajadora y de sus dependientes.

Derechos sociales y económicos ⊃ protección a familia y matrimonio

Explicación

La Constitución asigna al Estado el rol de proteger las bases sociales y de parentesco de la célula familiar.

Derechos Políticos en la Constitución Peruana

Derechos políticos → permitiente de participación en el gobierno

Explicación

Facultan al individuo a intervenir directa o indirectamente en la toma de decisiones y conducción política del país.

Derechos políticos ✓ tener calidad de ciudadano

Explicación

La normativa peruana prescribe que el ejercicio de la participación política requiere la condición de ciudadano (mayor de 18 años).

Derechos políticos ✓ inscripción en registros electorales

Explicación

Es imprescindible figurar en el padrón o registro electoral administrado por el sistema electoral peruano para votar o postular.

Derechos políticos ⊃ ejercicio del voto o sufragio

Explicación

El sufragio libre, igual, secreto y obligatorio es la vía principal por la cual los ciudadanos eligen sus representantes públicos.

Derechos políticos ⊃ participación en referéndum

Explicación

El referéndum es un derecho político mediante el cual el electorado convalida o desaprueba leyes o modificaciones constitucionales.

Derechos políticos ⊃ rendición de cuentas

Explicación

Permite al electorado exigir explicaciones y transparencia en el uso del presupuesto a las autoridades e instituciones públicas.

Derechos políticos ⊃ revocatoria y remoción

Explicación

Son mecanismos de participación y control político para destituir de cargos públicos a autoridades populares (revocatoria) o nombradas (remoción).

Derechos políticos ⊃ iniciativa legislativa

Explicación

Es un derecho político mediante el cual la ciudadanía respaldada legalmente plantea proyectos de norma formal ante la legislatura.